

Nutzungsbedingungen für den Zugang zu Forschungsdaten	Terms of Use for Access to the Research Data
Präambel LAION gemeinnütziger e.V., Marlowring 26, 22525 Hamburg (nachfolgend „Anbieter“) betreibt wissenschaftliche Forschung im Bereich der Künstlichen Intelligenz und erstellt zu diesem Zweck Forschungsdatensätze. Der Anbieter stellt einen Datensatz aus durch Crawling zusammengestellten Videodaten und zugehörigen Metadaten ausgewählten Forschenden auf Grundlage von § 60d Abs. 4 UrhG in einem geschlossenen Zugangsbereich zur gemeinsamen wissenschaftlichen Forschung zur Verfügung.	Preamble LAION gemeinnütziger e.V., Marlowring 26, 22525 Hamburg (hereinafter the “Provider”) conducts scientific research in the field of artificial intelligence and, for this purpose, creates research datasets. On the basis of Sec. 60d(4) UrhG, the Provider makes a dataset consisting of crawled video data and associated metadata available to selected researchers within a closed-access environment for the purpose of joint scientific research.
§ 1 Geltungsbereich und Vertragsgegenstand (1) Diese Nutzungsbedingungen regeln den Zugang zu dem vom Anbieter bereitgestellten Forschungsdatensatz (nachfolgend „Datensatz“) über einen geschlossenen Zugangsbereich (nachfolgend „Forschungsdatenraum“) sowie dessen Nutzung. (2) Der Datensatz wird ausschließlich einem bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen für deren gemeinsame wissenschaftliche Forschung zugänglich gemacht. (3) Mit der Freischaltung des Zugangs erkennt der Nutzer diese Nutzungsbedingungen an. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Nutzers finden keine Anwendung.	Sec. 1 Scope and Subject Matter (1) These Terms of Use govern access to the research dataset provided by the Provider (hereinafter the “Dataset”) via a closed-access environment (hereinafter the “Research Data Environment”), as well as its use. (2) The Dataset is made available exclusively to a specifically delimited group of persons for their joint scientific research. (3) By activating access, the User accepts these Terms of Use. Conflicting or deviating terms of the User shall not apply.
§ 2 Begriffsbestimmungen Im Sinne dieser Nutzungsbedingungen bezeichnet: a) „Datensatz“ die durch Text und Data Mining erstellten Vervielfältigungen (§ 44b Abs. 1, § 60d Abs. 1 UrhG), einschließlich der gecrawlten Videodaten sowie zugehöriger Metadaten und Annotationen; b) „Forschungsdatenraum“ die vom Anbieter bereitgestellte, zugangsgeschützte	Sec. 2 Definitions For the purposes of these Terms of Use: a) “Dataset” means the reproductions created by text and data mining (Sec. 44b(1), Sec. 60d(1) UrhG), including the crawled video data and associated metadata and annotations; b) “Research Data Environment” means the access-protected technical environment provided by the Provider in which the Dataset is made available;

technische Umgebung, in welcher der Datensatz zugänglich gemacht wird; c) „Nutzer“ die nach § 3 zugelassene natürliche Person; d) „TDM“ (Text und Data Mining) die automatisierte Analyse i.S.v. § 44b Abs. 1 UrhG; e) „wissenschaftliche Forschung“ die nicht kommerzielle Forschung i.S.v. § 60d UrhG; f) „Zugänglichmachung“ das öffentliche Zugänglichmachen des Datensatzes durch den Anbieter gegenüber dem bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen für deren gemeinsame wissenschaftliche Forschung (§ 60d Abs. 4 S. 1 Nr. 1 UrhG); g) „Zulassung“ die dem einzelnen Nutzer nach § 3 erteilte persönliche Gestattung des Zugangs zum Forschungsdatenraum.	c) „User“ means the natural person admitted pursuant to Sec. 3; d) „TDM“ (text and data mining) means the automated analysis within the meaning of Sec. 44b(1) UrhG; e) “scientific research” means non-commercial research within the meaning of Sec. 60d UrhG; f) "making available" means the making available of the Dataset by the Provider to the specifically delimited group of persons for their joint scientific research (Sec. 60d(4) sentence 1 no. 1 UrhG); g) "admission" means the personal permission to access the Research Data Environment granted to the individual User pursuant to Sec. 3.
§ 3 Zugangsberechtigung und Nutzerkreis (1) Zugang zum Forschungsdatenraum erhalten ausschließlich Personen, die der Anbieter nach pflichtgemäßem Ermessen einzeln zulässt und die a) als Angehörige einer Forschungseinrichtung oder als einzelne Forschende handeln, b) den Datensatz im Rahmen eines bestimmten gemeinsamen wissenschaftlichen Forschungsvorhabens (§ 60d Abs. 4 S. 1 Nr. 1 UrhG) nutzen und sich verpflichten, im Rahmen dieser Teilnahme ausschließlich nicht kommerzielle Zwecke zu verfolgen, c) diese Nutzungsbedingungen anerkennen. (2) Der Nutzerkreis ist namentlich bestimmt und abgegrenzt. Eine Erweiterung des Kreises bedarf der vorherigen Zulassung durch den Anbieter. (3) Zugangsdaten sind persönlich. Ihre Weitergabe sowie die Ermöglichung des Zugriffs durch Dritte sind streng untersagt. (4) Der Anbieter kann die Zulassung vom Nachweis der Voraussetzungen nach Absatz	Sec. 3 Eligibility and Group of Users (1) Access to the Research Data Environment shall be granted exclusively to persons individually admitted by the Provider at its dutiful discretion and who a) act as members of a research institution or as individual researchers, b) use the Dataset within the scope of a specific joint scientific research project (Sec. 60d(4) sentence 1 no. 1 UrhG) and undertake to pursue exclusively non-commercial purposes within the scope of such participation, c) accept these Terms of Use. (2) The group of users is determined by name and delimited. Any extension of the group requires the prior admission by the Provider. (3) Access credentials are personal. Their disclosure and any enabling of access by third parties are strictly prohibited. (4) The Provider may make admission conditional upon proof of the requirements set out in paragraph 1 and upon the conclusion of a supplementary declaration of commitment. (5) The User warrants that, in participating in the joint research project, it does not act under the determining influence of a private undertaking that enjoys preferential access to

1 sowie vom Abschluss einer ergänzenden Verpflichtungserklärung abhängig machen.

(5) Der Nutzer sichert zu, bei der Teilnahme am gemeinsamen Forschungsvorhaben nicht unter dem bestimmenden Einfluss eines privaten Unternehmens zu handeln, dem ein bevorzugter Zugang zu den Forschungsergebnissen zukommt (§ 60d Abs. 2 S. 3 UrhG). Er verschafft einem privaten Unternehmen weder bevorzugten Zugang zu den Forschungsergebnissen noch Zugang zum Datensatz.

§ 4 Gegenstand der Gestattung; eigenverantwortliche Nutzung

(1) Der Anbieter gewährt dem Nutzer für die Dauer der Zulassung den Zugang zum Forschungsdatenraum und gestattet ihm die Nutzung des Datensatzes nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen. Die Zugänglichmachung des Datensatzes durch den Anbieter beruht auf § 60d Abs. 4 UrhG. Urheberrechtliche Nutzungsrechte an den im Datensatz enthaltenen Werken und Leistungen werden mit dem Zugang nicht eingeräumt; solche Rechte stehen dem Anbieter nicht zu (§ 9).

(2) Jede urheberrechtlich relevante Nutzung des Datensatzes durch den Nutzer, die über die Wahrnehmung des Zugangs hinausgeht – insbesondere das Herunterladen des Datensatzes sowie eigene Vervielfältigungen zum Zweck des Text und Data Mining und der wissenschaftlichen Auswertung –, bedarf einer eigenen Rechtsgrundlage des Nutzers. Der Nutzer hat eigenverantwortlich sicherzustellen, dass seine Nutzung von einer gesetzlichen Erlaubnis (insbesondere § 60d Abs. 1, § 60c oder § 44b UrhG) gedeckt oder anderweitig (Lizenz) gerechtfertigt ist. Der Anbieter übernimmt hierfür keine Gewähr.

(3) Unabhängig von der urheberrechtlichen Zulässigkeit nach Absatz 2 ist die nach diesen Nutzungsbedingungen gestattete Nutzung auf nicht kommerzielle Zwecke der wissenschaftlichen Forschung (§ 5) beschränkt; die Beschränkungen und Sicherungspflichten nach §§ 6 und 7 sowie die Löschpflichten nach § 11 bleiben unberührt.

(4) Eine etwaige eigene gesetzliche Nutzungsbefugnis des Nutzers, insbesondere nach § 60d Abs. 1 UrhG, lässt die nach diesen

the research results (Sec. 60d(2) sentence 3 UrhG). The User shall grant no private undertaking preferential access to the research results, nor any access to the Dataset.

Sec. 4 Subject Matter of the Permission; Use at the User's Own Responsibility

(1) For the duration of the admission, the Provider grants the User access to the Research Data Environment and permits the use of the Dataset in accordance with these Terms of Use. The making available of the Dataset by the Provider is based on Sec. 60d(4) UrhG. No copyright exploitation rights in the works and subject matter contained in the Dataset are granted upon access; the Provider does not hold any such rights (Sec. 9).

(2) Any use of the Dataset by the User that is relevant under copyright law and goes beyond the mere exercise of access – in particular the downloading of the Dataset and the User's own reproductions for the purpose of text and data mining and scientific analysis – requires the User's own legal basis. The User shall ensure, at its own responsibility, that its use is covered by a statutory exception (in particular Sec. 60d(1), Sec. 60c or Sec. 44b UrhG) or otherwise justified (by licence). The Provider assumes no warranty in this respect.

(3) Irrespective of the permissibility under copyright law pursuant to paragraph 2, the use permitted under these Terms of Use is limited to non-commercial purposes of scientific research (Sec. 5); the restrictions and security obligations under Sec. 6 and 7 and the deletion obligations under Sec. 11 remain unaffected.

(4) Any statutory right of use of the User, in particular under Sec. 60d(1) UrhG, shall not affect the restrictions as to purpose and time existing under these Terms of Use with regard to the provided Dataset. In particular, it does

Nutzungsbedingungen bestehenden Zweck- und Zeitbindungen hinsichtlich des bereitgestellten Datensatzes unberührt. Sie berechtigt insbesondere nicht dazu, den Datensatz über das gemeinsame Forschungsvorhaben hinaus oder nach dessen Beendigung (§ 11) zu nutzen oder aufzubewahren.	not entitle the User to use or retain the Dataset beyond the joint research project or after its conclusion (Sec. 11).
§ 5 Zulässige Zwecke (1) Der Datensatz darf ausschließlich zu nicht kommerziellen Zwecken der wissenschaftlichen Forschung genutzt werden. (2) Unzulässig ist jede unmittelbar oder mittelbar kommerzielle Nutzung. Dies umfasst insbesondere das Training, die Validierung oder das Fine-Tuning von Modellen der Künstlichen Intelligenz zu kommerziellen Zwecken.	Sec. 5 Permitted Purposes (1) The Dataset may be used exclusively for non-commercial purposes of scientific research. (2) Any directly or indirectly commercial use is prohibited. This includes, in particular, the training, validation or fine-tuning of artificial intelligence models for commercial purposes.
§ 6 Nutzungsbeschränkungen und Verbote Dem Nutzer ist insbesondere untersagt, a) den Datensatz oder Teile davon über das für die zulässigen Forschungszwecke erforderliche Maß hinaus zu vervielfältigen oder unter Verstoß gegen die Sicherungspflichten nach § 7 zu speichern; b) den Datensatz Dritten zugänglich zu machen, zu verbreiten oder öffentlich wiederzugeben; c) technische Schutz- oder Zugangsmaßnahmen des Forschungsdatenraums zu umgehen oder zu beeinträchtigen; d) im Datensatz abgebildete oder anderweitig identifizierbare Personen zu re-identifizieren, zu kontaktieren oder zu profilieren; e) den Datensatz zur Entwicklung oder zum Training verbotener biometrischer Identifikations- oder Überwachungssysteme zu nutzen; f) den Datensatz entgegen § 5 zu kommerziellen Zwecken zu verwenden.	Sec. 6 Restrictions and Prohibitions The User is prohibited from (including but not limited to): a) reproducing the Dataset or parts thereof beyond the extent necessary for the permitted research purposes, or storing it in breach of the security obligations under Sec. 7; b) making the Dataset available to third parties, distributing it or communicating it to the public; c) circumventing or impairing technical protection or access measures of the Research Data Environment; d) re-identifying, contacting or profiling persons depicted in the Dataset or otherwise identifiable; e) using the Dataset for the development or training of prohibited biometric identification or surveillance systems; f) using the Dataset for commercial purposes contrary to Sec. 5.
§ 7 Sicherheitsvorkehrungen und Integrität des Forschungsdatenraums	Sec. 7 Security Measures and Integrity of the Research Data Environment

(1) Der Zugang zum Datensatz und sein Bezug erfolgen ausschließlich über den vom Anbieter bereitgestellten, zugangsgeschützten Forschungsdatenraum unter persönlicher Authentifizierung.

(2) Der Nutzer trifft hierbei angemessene technische und organisatorische Maßnahmen, um den unbefugten Zugriff Dritter auf den Datensatz und auf seine Zugangsdaten zu verhindern, insbesondere die Verschlüsselung lokaler Kopien, die Beschränkung des Zugriffs auf den Nutzer und die Speicherung ausschließlich auf vom Nutzer kontrollierten Systemen.

(3) Zugriffe auf den Forschungsdatenraum können vom Anbieter protokolliert werden.

(4) Der Nutzer meldet dem Anbieter unverzüglich jeden Verlust von Zugangsdaten oder lokalen Kopien sowie jeden Sicherheits- oder Datenschutzvorfall im Zusammenhang mit dem Datensatz.

(1) Access to the Dataset and its retrieval take place exclusively via the access-protected Research Data Environment provided by the Provider, subject to personal authentication.

(2) The User shall take appropriate technical and organisational measures to prevent unauthorised access by third parties to the Dataset and to its access credentials, in particular encryption of local copies, restriction of access to the User, and storage exclusively on systems controlled by the User.

(3) Access to the Research Data Environment may be logged by the Provider.

(4) The User shall notify the Provider without undue delay of any loss of access credentials or local copies and of any security or data protection incident relating to the Dataset.

§ 8 Datenschutz und Persönlichkeitsrechte

(1) Der Datensatz kann personenbezogene Daten enthalten.

(2) Der Nutzer verarbeitet personenbezogene Daten aus dem Datensatz in eigener datenschutzrechtlicher Verantwortung ausschließlich zu wissenschaftlichen Forschungszwecken nach Maßgabe von Art. 89 DSGVO und § 27 BDSG.

(3) Der Nutzer trifft die nach Art. 89 Abs. 1 DSGVO gebotenen Garantien, insbesondere Maßnahmen zur Datenminimierung sowie, soweit der Forschungszweck dies zulässt, zur Pseudonymisierung.

(4) Die Re-Identifikation abgebildeter Personen ist nach § 6 lit. d untersagt. Rechte am eigenen Bild (§§ 22, 23 KUG) sowie sonstige Persönlichkeitsrechte abgebildeter Personen sind zu wahren.

Sec. 8 Data Protection and Personality Rights

(1) The Dataset may contain personal data.

(2) The User processes personal data from the Dataset as a controller in its own right, exclusively for scientific research purposes in accordance with Art. 89 GDPR and Sec. 27 BDSG (German Federal Data Protection Act).

(3) The User shall implement the safeguards required under Art. 89(1) GDPR, in particular measures for data minimisation and, where the research purpose so permits, for pseudonymisation.

(4) The re-identification of depicted persons is prohibited pursuant to Sec. 6(d). The right to one's own image (Sec. 22, 23 KUG, German Art Copyright Act) and other personality rights of depicted persons shall be respected.

§ 9 Rechte Dritter und geistiges Eigentum

(1) Der Datensatz und die in ihm enthaltenen Werke und Leistungen unterliegen dem Urheberrecht und verwandten Schutzrechten der jeweiligen Rechtsinhaber. Diese Rechte

Sec. 9 Third-Party Rights and Intellectual Property

(1) The Dataset and the works and subject matter contained therein are subject to copyright and related rights of the respective rightholders. These rights remain entirely with the rightholders.

verbleiben uneingeschränkt bei den Rechtsinhabern. (2) Bei der Veröffentlichung oder sonstigen Verwertung seiner Forschungsergebnisse hat der Nutzer die Rechte Dritter eigenverantwortlich zu wahren.	(2) When publishing or otherwise exploiting its research results, the User shall safeguard third-party rights at its own responsibility.
§ 10 Pflichten des Nutzers (1) Der Nutzer beachtet die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis. (2) Der Nutzer behandelt den Datensatz vertraulich, soweit dies nicht den anerkannten Forschungszwecken widerspricht. (3) Der Nutzer teilt dem Anbieter Beanstandungen Dritter im Zusammenhang mit dem Datensatz unverzüglich mit und unterstützt den Anbieter bei der Wahrung von Rechten Dritter.	Sec. 10 Obligations of the User (1) The User shall observe the principles of good scientific practice. (2) The User shall treat the Dataset as confidential, unless this conflicts with the recognised research purposes. (3) The User shall notify the Provider without undue delay of any third-party complaints relating to the Dataset and shall support the Provider in safeguarding third-party rights.
§ 11 Beendigung der Zugänglichmachung (1) Die Zugänglichmachung endet, sobald die gemeinsame wissenschaftliche Forschung abgeschlossen ist. Der Anbieter beendet sodann den Zugang. (2) Mit Beendigung des Zugangs hat der Nutzer alle etwaig zulässigerweise erstellten Kopien des Datensatzes zu löschen und die Löschung auf Verlangen schriftlich oder in Textform zu bestätigen. Rechtmäßig erzeugte abgeleitete Ergebnisse und Modelle (insbesondere trainierte Modelle, Modellgewichte und Embeddings) werden von der Lösch-, Zweck- und Zeitbindung nach § 11 Abs. 2 und § 4 Abs. 4 nicht erfasst. (3) Das Recht des Anbieters zur Aufbewahrung der Vervielfältigungen nach § 60d Abs. 5 UrhG bleibt unberührt.	Sec. 11 Termination of the Making Available (1) The making available shall end as soon as the joint scientific research has been completed. The Provider shall then terminate access. ((2) Upon termination of access, the User shall delete all copies of the Dataset that may have been lawfully created and shall confirm such deletion upon request in writing or in text form. Lawfully created derived results and models (in particular trained models, model weights and embeddings) are not subject to the deletion, purpose and time restrictions under Sec. 11(2) and Sec. 4(4). (3) The Provider's right to retain the reproductions pursuant to Sec. 60d(5) UrhG remains unaffected.
§ 12 Gewährleistung, Haftung und Freistellung (1) Der Anbieter schuldet keine bestimmte Verfügbarkeit des Forschungsdatenraums; ein Anspruch auf ununterbrochenen Zugang besteht nicht. Der Anbieter kann den Zugang insbesondere zu Wartungs-, Sicherheits- oder Betriebszwecken vorübergehend einschränken oder unterbrechen, ohne dass hieraus Ansprüche des Nutzers entstehen.	Sec. 12 Warranty, Liability and Indemnification (1) The Provider does not owe any particular availability of the Research Data Environment; there is no claim to uninterrupted access. The Provider may, in particular, temporarily restrict or suspend access for maintenance, security or operational purposes without any claims of the User arising therefrom.

(2) Der Anbieter stellt den Datensatz im Rahmen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit unentgeltlich bereit. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Rechtsmangelfreiheit des Datensatzes wird nicht übernommen. Insbesondere übernimmt der Anbieter keine Gewähr dafür, dass die Nutzung des Datensatzes frei von Rechten Dritter erfolgen kann; die Zulässigkeit seiner Nutzung hat der Nutzer nach Maßgabe der §§ 4, 8 und 9 eigenverantwortlich sicherzustellen. (3) Angesichts der unentgeltlichen Bereitstellung ist die Haftung des Anbieters auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt (vgl. den Rechtsgedanken der §§ 521, 599 BGB). Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften bleibt es bei der gesetzlichen Haftung. (4) Der Nutzer stellt den Anbieter von allen Ansprüchen Dritter frei, die aus einer Verletzung dieser Nutzungsbedingungen oder gesetzlicher Vorschriften – insbesondere des Urheber-, Datenschutz- und Persönlichkeitsrechts – durch den Nutzer bei der Nutzung des Datensatzes resultieren, einschließlich angemessener Kosten der Rechtsverteidigung.	(2) The Provider makes the Dataset available free of charge within the framework of scientific cooperation. No warranty is given as to the accuracy, completeness, currentness or freedom from defects in title of the Dataset. In particular, the Provider gives no warranty that the use of the Dataset can take place free from third-party rights; the User shall ensure the permissibility of its use at its own responsibility in accordance with Sec. 4, 8 and 9. (3) In view of the provision free of charge, the Provider's liability is limited to intent and gross negligence (cf. the legal principle of Sec. 521, 599 BGB). For damage arising from injury to life, body or health, as well as under mandatory statutory provisions, statutory liability remains unaffected. (4) The User shall indemnify the Provider against all third-party claims resulting from a breach of these Terms of Use or of statutory provisions – in particular copyright, data protection and personality rights – by the User in the course of using the Dataset, including reasonable costs of legal defence.
§ 13 Laufzeit, Sperrung und Widerruf des Zugangs (1) Die Zulassung gilt für die Dauer des jeweiligen Forschungsvorhabens. Sie endet spätestens mit der Beendigung der Zugänglichmachung nach § 11 Abs. 1. (2) Der Anbieter kann den Zugang bei einem Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen vorübergehend sperren und die Zulassung aus wichtigem Grund widerrufen. (3) § 11 Abs. 2 gilt entsprechend.	Sec. 13 Term, Suspension and Revocation of Access (1) The admission applies for the duration of the respective research project. It ends at the latest upon the termination of the making available pursuant to Sec. 11(1). (2) The Provider may temporarily suspend access in the event of a breach of these Terms of Use and may revoke the admission for good cause. (3) Sec. 11(2) shall apply accordingly.
§ 14 Änderungen der Nutzungsbedingungen Der Anbieter kann diese Nutzungsbedingungen mit Wirkung für die Zukunft ändern, soweit dies aus rechtlichen Gründen oder zur Wahrung der Voraussetzungen des § 60d UrhG erforderlich	Sec. 14 Amendments to the Terms of Use The Provider may amend these Terms of Use with effect for the future, insofar as this is necessary for legal reasons or to maintain the requirements of Sec. 60d UrhG. Amendments shall be communicated to the User in text form.

ist. Änderungen werden dem Nutzer in Textform mitgeteilt.	
§ 15 Schlussbestimmungen (1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. (2) Soweit zulässig, ist Gerichtsstand der Sitz des Anbieters. (3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. (4) Maßgeblich ist die deutsche Fassung; die englische Übersetzung dient nur der Information.	Sec. 15 Final Provisions (1) The law of the Federal Republic of Germany applies. (2) To the extent permissible, the place of jurisdiction is the registered seat of the Provider. (3) Should individual provisions of these Terms of Use be or become invalid, the validity of the remaining provisions shall remain unaffected. (4) The German version shall prevail; the English translation is provided for information purposes only.
Stand: Juni/2026	Version: June/2026